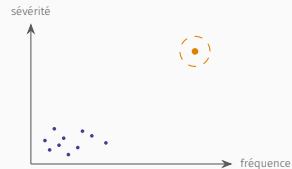


Risque opérationnel et résilience

Chapitre 14 : Étude de cas — protection des investisseurs et conformité



Où en sommes-nous ?

Le cadre réglementaire européen : MiFID

Le cadre réglementaire américain : Dodd-Frank et au-delà

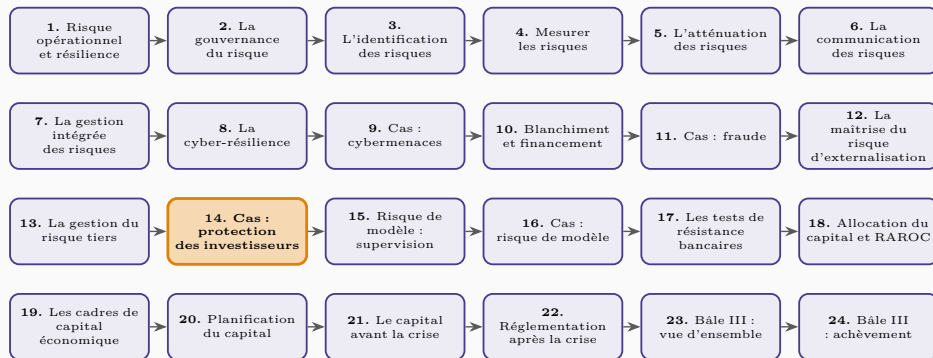
Étude de cas : UBS et les auction rate securities

Étude de cas : JPMorgan et le spoofing

Étude de cas : Deutsche Bank Securities et le routage d'ordres

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

Les activités de marché exposent les établissements à un risque opérationnel spécifique : celui de manquer à leurs obligations envers leurs clients investisseurs, ou de manipuler les marchés sur lesquels ils opèrent. Ce chapitre passe en revue le cadre réglementaire de la protection des investisseurs — MiFID en Europe, Dodd-Frank aux États-Unis — puis trois études de cas emblématiques : UBS, JPMorgan et Deutsche Bank Securities.

Le cadre réglementaire européen : MiFID

MiFID (2004/39/CE)

La directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID), en vigueur de 2007 à 2018, a harmonisé la réglementation des services d'investissement au sein de l'Union européenne, avec pour objectif de renforcer la concurrence entre plateformes de négociation et d'améliorer la protection des investisseurs.

MiFID II / MiFIR (révision de 2014)

La révision de 2014 a renforcé plusieurs volets : l'encadrement de la **rémunération et des conflits d'intérêts**, l'exigence de **communications claires, exactes et non trompeuses**, l'indépendance du **conseil en investissement**, la gouvernance du **processus de vente et des produits**, la **meilleure exécution** des ordres clients, et l'encadrement des relations avec les **contreparties éligibles**.

Pourquoi cette révision ?

La crise financière de 2008 a mis en évidence des lacunes dans la protection des investisseurs de détail — produits complexes mal compris, conflits d'intérêts non gérés, rémunérations incitant à la vente plutôt qu'au conseil. MiFID II a cherché à combler ces lacunes en resserrant l'ensemble de la chaîne, de la conception du produit à son exécution.

Le cadre réglementaire américain : Dodd-Frank et au-delà

L'Investor Protection Act

L'Investor Protection Act, composante du Dodd-Frank Act de 2009, a créé un comité consultatif auprès de la SEC dédié aux investisseurs et a renforcé les protections offertes aux lanceurs d'alerte signalant des violations de la réglementation financière.

Dérivés de gré à gré, Volcker Rule, CFPB

Le Dodd-Frank Act a également étendu la réglementation aux dérivés négociés de gré à gré (sous la double supervision de la SEC et de la CFTC), instauré la **Volcker Rule** limitant le trading pour compte propre des banques ainsi que leurs investissements dans les fonds spéculatifs et le private equity, et créé le **Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)** chargé de la protection des consommateurs de produits financiers.

Trois facteurs de manquement à la conformité

Les manquements en matière de protection des investisseurs trouvent souvent leur origine dans une combinaison de trois facteurs : l'**asymétrie d'information** entre l'établissement et son client, les **conflits d'intérêts** des négociateurs (rémunération liée au volume ou à la marge plutôt qu'à l'intérêt du client), et les **pics de volatilité de marché** qui créent des occasions et des pressions propices aux manquements.

Étude de cas : UBS et les auction rate securities

Les faits

En juillet 2008, UBS a été condamnée à 11,15 milliards USD pour avoir présenté de façon trompeuse à ses clients les « auction rate securities » — des titres à taux variable déterminés par enchères périodiques — en les commercialisant comme des placements aussi liquides que des liquidités, alors que le marché de ces enchères s'est effondré au début de la crise financière, laissant de nombreux investisseurs incapables de revendre leurs titres.

Une ampleur qui dépasse un cas isolé

Entre 2000 et 2022, les sanctions américaines liées à la protection des investisseurs ont totalisé environ 82 milliards USD sur plus de 6 600 dossiers de pénalités recensés — signe que le cas UBS, bien qu'exceptionnel par son montant, s'inscrit dans une tendance de fond plutôt qu'un incident isolé.

Étude de cas : JPMorgan et le spoofing

Les faits

En septembre 2020, la CFTC a infligé à JPMorgan une amende de 920 millions USD pour des pratiques de « spoofing » — passation d'ordres sans intention de les exécuter, dans le but de manipuler les prix — sur les marchés des métaux précieux et des bons du Trésor américain, pratiquées sur plus de huit ans et représentant des centaines de milliers d'ordres frauduleux.

La durée et le volume aggravent la sanction

Ce n'est pas la nature de la pratique seule qui explique l'ampleur de l'amende, mais sa persistance sur near-décennie et son caractère systématique — des centaines de milliers d'ordres, impliquant apparemment de nombreux négociateurs sur plusieurs desks, suggérant une défaillance culturelle et de contrôle bien plus profonde qu'un comportement individuel isolé.

Étude de cas : Deutsche Bank Securities et le routage d'ordres

Les faits

Entre 2014 et 2018, Deutsche Bank Securities a privilégié le routage d'ordres clients vers son propre système de négociation interne baptisé « SuperX ping », entraînant des délais d'exécution et des taux de remplissage inférieurs à ceux qu'un routage optimal aurait permis, tout en omettant de divulguer aux clients les remises (« rebates ») perçues sur ce routage. La FINRA a sanctionné la banque de 2 millions USD.

Un montant modeste, un principe fondamental

Comparée aux amendes UBS ou JPMorgan, la sanction Deutsche Bank paraît modeste — mais l'infraction touche directement au principe de **meilleure exécution**, pierre angulaire de MiFID II comme de la réglementation américaine : le client doit obtenir la meilleure exécution possible, indépendamment des intérêts propres de l'intermédiaire, et toute rémunération liée au routage doit être transparente.

Synthèse

Synthèse du chapitre

La protection des investisseurs repose sur un socle réglementaire commun des deux côtés de l'Atlantique — MiFID/MiFID II en Europe, Dodd-Frank et ses composantes aux États-Unis — visant à corriger l'asymétrie d'information et les conflits d'intérêts inhérents à la relation entre établissement financier et investisseur. Les trois études de cas — **UBS** (représentation trompeuse d'un produit), **JPMorgan** (manipulation de marché systématique) et **Deutsche Bank Securities** (défaut de meilleure exécution et de transparence) — montrent que les manquements à la conformité prennent des formes très diverses, mais partagent la même racine : faire primer l'intérêt de l'établissement sur celui du client qu'il est censé servir.